

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5090001-34.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

REQUERENTE: JOSEFA APOLINARIO DE GONZAGA AVILA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: NANCY NUNES MOREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DAS MENSALIDADES RECEBIDAS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO DO VALOR NO CURSO DO PROCESSO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGOS 4º E 5º DA LEI 10.259/2001. RECURSO SOMENTE ADMISSÍVEL PARA CASOS DE MEDIDAS DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5090001-34.2024.4.02.5101

510015021309 .V3

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5090001-34.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

REQUERENTE: JOSEFA APOLINARIO DE GONZAGA AVILA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: NANCY NUNES MOREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de "agravo de instrumento" interposto em face de Decisão proferida no evento 300 dos autos do **processo 5012525-33.2019.4.02.5120**, em trâmite perante a 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu.

Assim diz a Decisão impugnada:

Eventos 281 e 298 - Verifico dos autos que, após o trânsito em julgado a parte ré juntou o comprovante de cumprimento da obrigação de fazer no evento 182.

A parte autora foi cientificada no evento 183.

No evento 190, a parte autora informou que não havia benefício implantado.

No evento 191, a Secretaria juntou aos autos comprovante de que o benefício se encontrava ativo, do qual a parte autora teve nova ciência, conforme é possível observar do evento 192.

No evento 197, a parte ré trouxe aos autos planilha de atrasados, a qual utilizou parâmetros da implantação do benefício juntada no evento 182 (sobretudo no que tange ao desdobramento do valor da pensão).

Cientificada, conforme despacho do evento 200, a parte autora anuiu expressamente à referida planilha, conforme é possível constatar do evento 205.

Dessa forma, foi cadatrado requisitório de pagamento com base na planilha apresentada pelo réu, sobre o qual, novamente intimada, a parte autora manifestou anuência (evento 211).

Após o envio do requisitório ao TRF2, a parte autora peticionou requerendo que o INSS fosse intimado a informar por qual motivo reduziu o valor recebido pela parte autora pela metade.

Em resposta a CEAB/DJ e o INSS informaram que por questão sistêmica o desdobramento efetivo apenas se deu na competência de 10/2022, tendo a parte autora recebido a maior nesse período, requerendo por conseguinte o INSS autorização para desconto do valor recebido a maior.

Cientificada acerca da manifestação da parte ré, a parte autora informou que não concordava com a base de cálculo, alegando que não há correspondência entre o valor recebido da pensão com o a última parcela de aposentadoria recebido pelo instituidor.

Inicialmente, **entendo que a questão do valor do benefício recebido mensalmente pela parte autora depois do desdobramento está preclusa**, uma vez que, cientificada do precatório juntado no evento 206, o qual já considerava os valores de atrasados decorrentes do desdobramento, a parte autora anuiu expressamente aos mesmos.

Ressalte-se que não encontra guarida a alegação de que, por erro sistêmico, não foi possível aferir o real valor do benefício, uma vez que a anuência do evento 211 ocorreu após a correção do desdobramento no benefício recebido administrativamente, dessa forma preclusa está a questão, restando fulminada a pretensão da parte autora de aguir quaisquer irregularidades.

Cumpra ressaltar ainda que, conforme é possível observar do evento 288, OUT5, na competência de 07/2019 a pensionista Nancy Nunes Moreira recebeu o valor não desdobrado da pensão de R\$ 3778,12, valor que coincide com o último valor recebido pelo instituidor, conforme é possível observar do evento 288, OUT2 e que se coaduna com o valor das parcelas do cálculo do evento 197 (observado o desdobramento de 50%), dessa forma, ainda que não houvesse ocorrido a preclusão, a impugnação da parte autora não mereceria prosperar.

No que concerne ao requerido pelo INSS no evento no evento 273, resta claro de todo o supramencionado que a parte autora aferiu indevidamente pagamento superior ao reconhecido pelo título transitado em julgado da competência de 01/04/2022 a 30/09/2022 (havendo recebido o dobro do valor que deveria ter percebido nessas competências), motivo pelo qual **autorizo que sejam descontados tais valores observados os limites normativos acerca de descontos dessa natureza**.

Isso posto, **indefiro a impugnação da parte autora (evento 281 e 298), eis que preclusa a questão** e, reconhecendo o recebimento indevido pela parte autora no período de 01/04/2022 a 30/09/2022, **autorizo dos descontos requerido pelo INSS no evento 237**.

Intimem-se as partes acerca da presente.

Nada vindo, pelo prazo de 10 dias, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Diz a Agravante, em síntese, que o ex instituidor IVAN DA CUNHA AVILA recebia proventos de aposentadoria de R\$ 5.512,17 em 2019 ou seja 11.01.2019, naturalmente quando da implantação da pensão por morte deveria o INSS, ora agravado, observar o valor a que era pago em 2019 e em 2022 quando do pagamento utilizar os percentuais de reajustes.

Que na Decisão Agravada o Juiz não observou a soma dos valores pagos e deduzidos do ex instituidor, nem os índices de reajustes na época da implantação que deveria logicamente ser reajustado sob pena de violação Constitucional e infraconstitucional da irredutibilidade salarial, uma vez que não poderia o agravado manter o mesmo valor pago em 2019 sem reajustar.

Argumenta que os esclarecimentos de que a redução se deu por conta do rateio não encontra esteia da questão real do valor de base de cálculo para pagamento que seria o teto previdenciário desmembrado para as partes, o que não resultaria no valor então pago pelo réu. Ressaltamos que no dossiê de NANCY encontramos o valor de R\$ 4585,00, porém com valor inicial desde 2019 em R\$ 3.778,00 decorrentes da evolução do que recebia na condição de aposentada do INSS, benefício cessado dando continuidade a pensão na proporção do mesmo valor sendo a base inicial o salário mínimo com reajustes.

Por fim, requer liminar para suspender a decisão de descontos até decisão final considerando que isso terá prejuízo com repercussão financeira.

Requer, também, seja cassada a decisão com acolhimento da pretensão no sentido de se restabelecer o valor pago antes da redução a agravante com provimento do presente agravo de instrumento.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

Cuida-se de "Agravado de Instrumento" interposto pela autora da ação principal (5012525-33.2019.4.02.5120) contra a correspondente Decisão do Evento 300, proferida em sede de **cumprimento de sentença**.

A questão debatida gira em torno do **valor das mensalidades** recebidas pela autora na pensão por morte implantada, naqueles autos, por força do título transitado em julgado.

A Decisão agravada indeferiu a impugnação da autora a respeito do valor das mensalidades da pensão.

Inicialmente, quanto à admissibilidade do presente recurso, entendo não existir suporte legal ao seu conhecimento.

No rito processual dos Juizados Especiais, criado pela Lei n. 9.099/95 e aplicado à esfera Federal através da Lei n. 10.259/2001, vigora o princípio da unirrecorribilidade, não havendo, regra, previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Há exceção, prevista nos artigos 4º e 5º da Lei 10.259/2001, permitindo a revisão dos casos em que há, de forma interlocutória, **o deferimento ou indeferimento de medidas liminares**.

Portanto, em tese, apesar de ser sabido que as decisões interlocutórias, em sede de Juizados Especiais Federais, são decisões irrecuráveis, conforme se depreende da leitura do art. 5º, da Lei 10.259/2001, conjugando-se os arts. 4º e 5º, verifica-se que **há a possibilidade de recorrer de decisões que versem sobre medida cautelar**, o que engloba decisões sobre qualquer tipo de tutela de urgência.

Nesse sentido, veja-se a redação do art. 2º, inciso I e §1º da Resolução 347/2015, do CJF:

Art. 2º Compete às turmas recursais dos juizados especiais federais processar e julgar

*I - em matéria cível, os recursos interpostos de sentenças ou de **decisões que apreciam pedidos de medidas liminares, cautelares ou antecipatória dos efeitos da tutela**;*

*(...) § 1º O prazo para interposição do recurso previsto no inciso I deste artigo, bem como para o recorrido apresentar a respectiva resposta, é de **dez dias**.*

No Juizado Especial Federal, portanto, são agraváveis (ou passíveis de recurso de medida liminar) **apenas** as decisões interlocutórias da fase de **conhecimento** e mesmo assim aquelas que cuidam de **deferir ou indeferir a tutela de urgência**, nos termos dos arts. 4º e 5º da Lei 10.259/2001, e Regimento Interno (Resolução TRF-RSP 3/2019), art. 20.

As decisões interlocutórias da fase de liquidação/execução não contam com previsão normativa de qualquer recurso, de modo que caberia, em tese, mandado de segurança, que deve ser impetrado nos termos e na forma da Lei, conforme a Súmula 73 das TR-RJ ("*é inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo **na fase de cumprimento da sentença** e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado*").

Portanto, o pedido não se enquadra na hipótese dos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001, eis que a questão afeta aos valores que entende devidos, poderá ser suscitada pela parte autora em ação própria.

De todo modo e com o fim de colaborar para a redução da litigiosidade, deve-se esclarecer à agravante que o instituidor (Ivan Avila) era titular de aposentadoria por tempo de contribuição com renda mensal reajustada, no mês do falecimento (janeiro/2019), de R\$ 3.778,12, de modo que aparentemente está correta a apuração da RMI da pensão no mesmo valor, na forma do art. 75 da Lei 8.213/91.

Havendo no título judicial determinação expressa para divisão do benefício com a outra pensionista habilitada, a RMI da cota-parte da autora foi corretamente fixada em metade daquele valor, ou seja, R\$ 1.889,06, e a partir daí recebeu os reajustamentos anuais.

Eventual irregularidade no cálculo da aposentadoria do instituidor não faz parte do objeto do presente processo, devendo ser apurada, se for o caso, em requerimento administrativo junto ao INSS ou em nova demanda judicial.

Por fim, para além do mérito da questão trazida pela Agravante, não há suporte legal para apreciação do recurso interposto em sede de juizado especial, o que leva ao seu não conhecimento.

Por todo o exposto, voto no sentido de **NÃO CONHECER DO RECURSO**. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

